福州市长乐区市场监督管理局（福州市长乐区知识产权局）
行政处罚决定书

榕长市监松处罚〔2026〕1号

当事人：福州市长乐区松下镇卫生院

主体资格证照名称：事业单位证书号

统一社会信用代码：12350182488481708Y

住所（住址）：松下镇首祉村军民路141号

法定代表人（负责人、经营者）：郑德辉

2025年5月29日我局执法人员收到来自福州市长乐医疗保障局的《案件线索移送函》（长医保案移送字〔2025〕第005号），函中称福州市长乐区松下镇卫生院涉嫌重复收费、超标准收费等违法违规行为。

2025年6月13日，我局执法人员对位于福州市长乐区松下镇首祉村军民路141号的福州市长乐区松下镇卫生院进行现场核查,执法人员现场抽查了该院的4种耗材,其中(1)、C14020225900006038142 59-胶片，规格：25cm*30cm,进销存台账未见异常；（2）、C16020103201004090130 32-注射针，规格：0.25*5mm 14支/盒,进销存台账未见异常；（3）、C03160908000001000920 80-固定板，规格：100*400mm,进销存台账未见异常；（4）、C14020118200000038191 82-吸入器（即一次性使用雾化器（小儿）），规格：ц型口罩式8ml，2023年入库数量为131个，单价为22元，其中130个以22元/个收费，1个以25元收费，多收费3元。随后执法人员查看了该院提供的从系统中导出关于游走罐和中药熏洗治疗（全身）项目的《福州市长乐区松下镇卫生院中医项

目统计表》，该表显示2023年1月1日至2025年6月13日游走罐收费次数共为95部位次数，计价金额为14.5元/部位，合计金额为1377.5元；2023年1月1日至2025年6月13日中药熏洗治疗（全身）收费次数共为32.4次，计价金额为48元/次，合计金额为1555.2元。同时，执法人员现场查看了该院的中医理疗室，未见有中药熏洗设备，墙上张贴有《部分中医治疗服务项目公示监督栏》，上显示中药熏洗治疗（全身）项目编码：41000000602，基层医疗机构价格：51元；游走罐项目编码：440000006，基层医疗机构价格：16元。经核查，当事人上述行为涉嫌违反了《中华人民共和国价格法》第十二条的规定，我局于当日对当事人予以立案调查。执法人员制作了现场笔录，并拍照取证。现场未采取行政强制措施。

2025年6月17日，办案人员在福州市长乐区松下市场监督管理所对当事人进行第一次询问，获取询问笔录一份。

2025年8月28日，办案人员在福州市长乐区松下市场监督管理所对当事人进行第二次询问，当事人提供了更为齐全的证据明细，经核查，2023年1月1日至2025年6月13日游走罐收费总次数更正为101部位次数,具体情况为(一)、2023年采用医保进行结算中（1）、使用游走罐数量为1部位次数的记录共有1条，（2）、数量为2部位次数的记录共有20条（共40部位次数），（3）、数量为3部位次数的记录共有8条（共24部位次数）。（二）、2023年通过自费进行结算中（1）、使用游走罐数量为1部位次数的记录共有2条，（2）、数量为2部位次数的记录共有8条（共16部位次数），（3）、数量为3部位次数的记录共有3条（共9部位次数）。(三)、2024年通过自费进行结算中(1)、使用游走罐数量为1部位次数的记录共有3条，（2）、数量为2部位次数的记录共有3条（共6部位次数），计价金

额为 14.5 元/部位，合计金额为 1464.5 元。

2025 年 11 月 24 日，我局向福州市长乐区医疗保障局发送《关于商请明确福州市长乐区松下镇卫生院涉嫌不执行价格相关规定案有关事项定性的函》。2025 年 12 月 1 日收到福州市长乐区医疗保障局的复函《关于明确福州市长乐区松下镇卫生院涉嫌不执行价格相关规定案有关事项定性的复函》，对相关问题进行确认。

2025 年 12 月 22 日，我局向福州市长乐区医疗保障局发送《关于商请进一步明确福州市长乐区松下镇卫生院涉嫌不执行价格相关规定案有关事项定性的函》。2025 年 12 月 24 日收到福州市长乐区医疗保障局的复函《关于进一步明确福州市长乐区松下镇卫生院涉嫌不执行价格相关规定案有关事项定性的复函》，对相关问题进行进一步确认。

经查，我局只对该案中患者自费部分进行处罚。根据《福建省医疗保障管理委员会办公室关于开展医疗器械（医用耗材）阳光采购结果全省共享工作的通知》要求，医疗机构耗材实行零差率销售，当事人 2023 年入库的 131 个 C1402011820000003819 182-吸入器均应以 22 元/个进行收费，该院工作人员因工作疏忽将其中一个吸入器以 25 元/个收费，未实行零差率销售，个人自费部分为 14.375 元，医保报销金额为 10.625 元，按照个人自费部分与医保报销金额的比例计算违法所得为 1.725 元（四舍五入为 1.73 元）。当事人经营耗材进价与售价不一致的行为构成销售医疗耗材超过规定的差价率。

福州市长乐区松下镇卫生院作为非营利性医院，根据《福建省医疗服务价格管理暂行办法》第三条的规定，其提供的医疗服务实行政府指导价，根据《福州市医疗机构医疗服务价格项目及市县级公立医院医疗服务价格》（即《榕医保文【2019】15 号》内附件）所示，游走罐计价单位为“次”，

当事人未按照文件要求收费，以“每个部位”作为收费单位，2023 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 13 日收费总次数为 101 部位次数，计价金额为 14.5 元/部位，合计金额为 1464.5 元。根据福州市长乐区医疗保障局的复函《关于明确福州市长乐区松下镇卫生院涉嫌不执行价格相关规定案有关事项定性的复函》，2023 年度游走罐违规金额中参保人出资的部分为 346.88 元。2024 年无患者采用医保进行结算，患者通过自费结算的违法部位数为 6 部位次数，金额为 87 元。2025 年无患者接受游走罐治疗记录。故违法所得共为 433.88 元。当事人上述行为构成不执行政府指导价，变相提高收费标准。

福州市长乐区松下镇卫生院未配备有中药熏洗治疗项目相关设备，因《福州市医疗机构医疗服务价格项目及市县级公立医院医疗服务价格》未包含艾灸这一项目，当事人有开展艾灸服务，故以中药熏洗治疗（全身）项目代替艾灸项目收费。2023 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 13 日收费总次数为 32.4 次，计价金额为 48 元/次，总金额共为 1555.2 元。根据福州市长乐区医疗保障局的复函《关于明确福州市长乐区松下镇卫生院涉嫌不执行价格相关规定案有关事项定性的复函》，2023 年度中药熏洗治疗（全身）违规金额中参保人出资的部分为 399.56 元。2023 年，患者通过自费结算的次数为 17 次，金额为 816 元，2024 年和 2025 年无患者接受中药熏洗治疗（全身）治疗记录。故违法所得共为 1215.56 元。当事人上述行为构成自立收费项目。

综上，违法所得共为 1651.17 元。当事人对上述事实认定无异议。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.《现场检查笔录》1 份（2025 年 6 月 13 日）、《询问笔录》2 份（2025 年 6 月 17 日及 2025 年 8 月 28 日）及照片 5 张，证明当事人不执行价格相关规定的现场事实。

2.法定代表人及受委托人身份证复印件1份、授权委托书1份、事业单位法人证书复印件1份，说明当事人基本情况等事实。

3.福州市长乐医疗保障局提供的《案件线索移送函》（长医保案移送字〔2025〕第005号）及配套材料1份，说明违法行为线索来源。

4.当事人提供福建省基层医疗卫生信息系统中的药房药品销售量统计及药库采购入库明细各1份、盘点生成表3份6页，证明当事人存在经营耗材进价与售价不一致的行为。

5.福州市长乐区松下镇卫生院在福州市基层医疗卫生信息系统中查询记录1份1页,说明一次性使用雾化器(小儿)的医保类别、国家医保项目编号等情况。

6.游走罐项目的《福州市医疗保障参保人员治疗登记表》1份2页及《福州市长乐区松下镇卫生院中医项目统计表》1份（2025年6月13日提供），游走罐项目的《福州市长乐区松下镇卫生院医技业务统计》及包含统计表中所有接受治疗的患者详情的《福州市长乐区松下镇卫生院门诊费用日清单》《福州市医疗保障参保人员治疗登记表》共1份（2025年8月28日提供），说明当事人分批次提供材料的具体情况及2023年1月1日至2025年6月13日期间关于患者接受游走罐项目的全部明细情况。

7.中药熏洗治疗（全身）项目的《福州市长乐区松下镇卫生院中医项目统计表》1份，《福州市长乐区松下镇卫生院医技业务统计》及包含统计表中所有接受治疗的患者详情的《福州市长乐区松下镇卫生院门诊费用日清单》共1份，说明2023年1月1日至2025年6月13日期间关于患者接受中药熏洗治疗（全身）项目的全部明细情况。

8.《关于商请进一步明确福州市长乐区松下镇卫生院涉嫌不执行价格相关规定案有关事项定性的函》、福州市长乐

区医疗保障局的复函《关于进一步明确福州市长乐区松下镇卫生院涉嫌不执行价格相关规定案有关事项定性的复函》及松下卫生院提供的上述吸入器使用人情况的微信截图，说明吸入器有关违规行为中患者自费部分等相关情况。

9.《关于商请明确福州市长乐区松下镇卫生院涉嫌不执行价格相关规定案有关事项定性的函》、福州市长乐区医疗保障局的复函《关于明确福州市长乐区松下镇卫生院涉嫌不执行价格相关规定案有关事项定性的复函》，说明上述项目指导价依据文件，游走罐项目及中药熏洗治疗（全身）项目患者自费部分等相关情况。

以上证据均由受托人林惠云签字盖章认可。

当事人未提出陈述申辩。本局依法于 2026 年 1 月 7 日向当事人送达了行政处罚告知书（榕长市监松告〔2025〕010601 号），告知当事人拟作出的行政处罚内容以及事实、理由、依据，并告知当事人依法享有陈述、申辩和要求听证的权利。当事人在法定期限内未提出陈述申辩。

本局认为，当事人不执行价格相关规定的行为违反了《中华人民共和国价格法》第十二条的规定，“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施”。针对当事人吸入器多收费的行为，属于《价格违法行为行政处罚规定》第十条第（二）项规定的情形，“经营者不执行法定的价格干预措施、紧急措施，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得 5 倍以下的罚款；没有违法所得的，处 10 万元以上 100 万元以下的罚款，情节较重的处 100 万元以上 500 万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：（二）超过规定的差价率、利润率幅度的”。依据《价格违法行为行政处罚规定》第十条规定，应当责令当事人改正上述违法行为，没收违法所得，并处违法所得 5 倍以下的

罚款。针对当事人游走罐、中药熏洗治疗（全身）违规收费的行为，属于《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（五）（六）项的规定，“经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：（五）自立收费项目或者自定标准收费的；（六）采取分解收费项目、重复收费、扩大收费范围等方式变相提高收费标准的；”。依据《价格违法行为行政处罚规定》第九条规定，应当责令当事人改正上述违法行为，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款。

因当事人积极配合我局调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，依据《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十一条第（二）项 ，对当事人予以从轻处罚。依照《福建省市场监督管理系统适用<价格法><价格违法行为行政处罚规定>行政处罚裁量基准》JG-1及JG-2中关于从轻情节规定，“有违法所得的，可处违法所得1.5倍以下的罚款;没有违法所得的,处5万元以上18.5万元以下的罚款;经营者为个人且没有违法所得的,可处3万元以下的罚款”,对当事人处以1倍罚款。

因福州市长乐医疗保障局对当事人吸入器多收费的行为已追缴25元，对游走罐项目违规收费的行为已追缴522元，对中药熏洗治疗（全身）违规收费的行为已追缴739.2元，故违法所得不予重复没收，共没收违法所得903元。

综上所述，当事人销售医疗耗材超过规定的差价率的行为违反了《中华人民共和国价格法》第十二条的规定，依据《价格违法行为行政处罚规定》第十条的规定，建议责令当事人改正上述违法行为，并处如下处罚：1.罚款3元；当事

人不执行政府指导价，变相提高收费标准及自立收费项目的行为违反了《中华人民共和国价格法》第十二条的规定，依据《价格违法行为行政处罚规定》第九条的规定，建议责令当事人改正上述违法行为，并处如下处罚：1.没收违法所得903元；2.罚款1648.17元；

故建议责令当事人改正上述违法行为，并处如下处罚：

1.没收违法所得903元；

2.罚款1651.17元；

罚没款共为2554.17元。

如对本行政处罚决定不服，可以在收到本决定书之日起六十日内向福州市长乐区人民政府申请复议，也可以在六个月内依法向福州市台江区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

福州市长乐区市场监督管理局（福州市长乐区知识产权局）

2026年01月16日

2026年1月16日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。